

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA

Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE ELLOS

Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO;

Partes Indispensables

CIVIL NÚM. SJ2026CV01399

SALA: 904

SOBRE:

Injunction estatutario al amparo del Art. 14.1
de la Ley Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios
al amparo del Art. 1536 del Código Civil de
Puerto Rico.

MOCIÓN SOLICITANDO ACLARACIÓN *NUNC PRO TUNC*

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon (en adelante el “Sr. Bassin”), la Sra. Younia María Rehana, (en adelante la “Sra. Rehana” y conjuntamente “los Demandantes”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONEN** y **SOLICITAN**:

- El 23 de febrero de 2026, la parte demandante presentó la *Demanda Jurada* de epígrafe. (*Véase*, Entrada Núm. 1). En dicha Demanda, los Demandantes acumularon al Municipio Autónomo de San Juan (en adelante el “MASJ”) como parte indispensable, por entender que su Oficina de Permisos había intervenido en la aprobación del Permiso Consolidad de Construcción en el Trámite Número 2023-498537-PCOC-037362 (en adelante el “Permiso”) que se impugna en la Demanda de epígrafe, entre otros reclamos.
- El 20 de abril de 2026, el MASJ presentó una *Solicitud de desestimación* en la que expuso sus alegaciones respecto a la procedencia de la causa de acción en su contra ante la consideración de este Distinguido Foro (Entrada Núm. 41). Ese mismo día, este Honorable Tribunal emitió una *Orden* instruyendo a los Demandados que replicaran, notificada igualmente el mismo día (Entrada Núm. 43).

3. El 11 de mayo de 2026, el Sr. Bassin y la Sra. Rehana radicarón una *Moción solicitando breve prórroga para atender moción de desestimación* (Entrada Núm. 53) en la que solicitó dos (2) días para atender la *Solicitud de desestimación* del MASJ para tomar la determinación pertinente de cómo proceder ante los planteamientos del MASJ.

4. El 12 de mayo de 2026, este Honorable Tribunal concedió la prórroga solicitada por los Demandantes mediante *Orden* notificada el mismo día (Entrada Núm. 54).

5. En cumplimiento con la *Orden* emitida, los Demandantes radicarón su *Notificación de desistimiento voluntario sin perjuicio parcial y limitado exclusivamente al Municipio Autónomo de San Juan* el 13 de mayo de 2026 (Entrada Núm. 55) en la que desistieron sin perjuicio de forma limitada, reservándose el derecho de volver a acumular al MASJ si resulta procedente en alguna etapa posterior de los procedimientos, entre otros.

6. Hoy, 14 de mayo de 2026, este Honorable Tribunal emitió y notificó una *Sentencia Parcial*, declarando Ha Lugar el desistimiento voluntario sin perjuicio parcial y limitado exclusivamente al MASJ de los Demandantes (Entrada Núm. 56). En su texto, expone que, como consecuencia de declarar el desistimiento Ha Lugar, “se dicta Sentencia parcial desistimiento en cuanto al codemandado Municipio de San Juan”.

7. Sin embargo, los Demandantes entienden que, para evitar descontextualización futura, intencionalmente o por error, el texto de la Sentencia parcial debe incluir claramente que “[...] se dicta Sentencia parcial de desistimiento sin perjuicio en cuanto al codemandado Municipio de San Juan [...]”. Por ello, solicitan respetuosamente que este Honorable Tribunal emita una *Sentencia Parcial Enmendada* incorporando la aclaración recomendada.

POR TODO LO CUAL, el Sr. Bassin y la Sra. Rehana solicitan respetuosamente a este Honorable Tribunal que emita una *Sentencia Parcial Enmendada* incorporando el siguiente lenguaje: “[...] se dicta Sentencia parcial de desistimiento sin perjuicio en cuanto al codemandado Municipio de San Juan [...]”, evitando así cualquier confusión futura. Además, se solicita que tome cualquier otra medida que estime razonable y procedente en derecho

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

CERTIFICAMOS: que esta Moción ha sido presentada mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y sus Directrices Administrativas, por lo que el sistema de notificación electrónica del Tribunal constituirá la notificación que debe efectuarse entre los abogados y abogadas de récord y registrados en el caso.

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2026.

CANCIO COVAS & SANTIAGO, LLP

255 Ave. Ponce de León
MCS Plaza, Suite A-267
San Juan, Puerto Rico 00917

P.O. Box 367189
San Juan, Puerto Rico 0936-7189
Tel: (787) 756-5333
Fax: (787) 756-5339

f/ Charles E. Vilaró Valderrábano

Núm. R.U.A. 15,984

cvilaro@ccsllp.com

f/ René A. Sagardía Rivera

Núm. R.U.A. 24,153

rsagardia@ccsllp.com